玉林市陆川县敏飞农业有限公司“4.7”一般机械伤害死亡事故调查报告

2024-07-08 15:35　来源：陆川县安全生产委员会办公室

我要收藏 公共资源调

玉林市陆川县敏飞农业有限公司“4.7”一般机械伤害死亡事故调查报告

2024年4月7日，位于广西壮族自治区玉林市陆川县马坡镇六平村的玉林市陆川县敏飞农业有限公司发生一起机械伤害死亡事故，造成1人死亡。

2024年4月9日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规，经府批准，成立玉林市陆川县敏飞农业有限公司“4.7”一般机械伤害死亡事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由王羽同志（陆川县应急管理局长）任组长，县应急管理局、农业农村局、公安局、人力资源和社会保障局、总工会和马坡镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时，邀请关、县检察院派员介入事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘验、调查取证，查明了因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加的意见建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故有关单位情况

（一）相关单位基本情况

企业名称：玉林市陆川县敏飞农业有限公司（以下简称敏飞公司），统一社会信用代码：91450922******6X6U，注册资本：伍拾万元整，企业类型司(自然人投资)，成立日期：2017年12月14日，法定代表人：钟某敏，营业期限：2017年12月14日至2057年12月13日，经营范围：一般项目：麻类作物麻）；非食用农产品初加工；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），注册地址镇六平村竹园队。

（二）事故发生经过。

2024年4月7日早上约10点，钟某芬和梁某在同一台并条机负责梳麻工作，钟某芬在并条机机尾处岗位工作，梁某在并条机机头处岗位工作，梁某在发现机械还没有将麻传到并条机机尾处，即刻按停并条机查看情况，梁某离开岗位去检查的时候，看到机尾处的钟某芬右手和头部一同被卡在并条机入口处马上报给厂长黄某，之后黄某马上拨打120抢救，救护车到达现场，经医生现场确认后，发现无生命体征，事故发生后敏飞公司上报陆川县公安局、马坡

（三）事故应急救援处置情况。

接到事故报告后，县委、县政府高度重视，立即组织县应急管理局、马坡镇人民政府、马坡镇派出所等有关部门第一时间赶赴现场勘查和应急处置，事故善后处置工作，并安抚好死者家属情绪。2024年4月8日敏飞公司与死者家属签订协议，已妥善处理善后工作。

事故发生后，马坡镇人民政府和各有关部门都能按照各自职责做好现场应急处置和善后处置工作。

（四）人员伤亡和财产损失情况。

1、事故造成1人死亡，死者信息如下：钟某芬，女，文化程度：初中，年龄：52岁，出生年月日：19**年**月**日，身份证号码：45252719*****址：陆川县马坡镇马坡村**。

2、事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约95万元人民币。

二、事故发生原因和事故性质

（一）事故直接原因。

经过现场勘查和调查取证，事故调查组认为钟某芬安全意识淡薄，未能熟悉掌握本岗位机械操作规章流程，操作并调机过程中发现有麻积碎，未按下接伸手到机械入麻口清理麻积碎时，右边衣服和头发被机械卷入里面，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因。

敏飞农业有限公司未落实企业安全生产主体责任，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未完善安全生产教育和培训，未督促培训本岗位工作所需的安全生产知识和安全操作技能；现场管理混乱和管理不到位，机械设施设备安全管理不足，未能及时发现并做好安全防护措施及悬挂有

程和安全警示标志牌，安全投入不足，未落实作业场所安全保护措施，未组织制定建立有安全管理机构落实有专职安全人员检查管理，未能及时消除生
患。

（三）事故性质。

事故调查组认定，玉林市陆川县敏飞农业有限公司“4.7”一般事故是一起机械伤害死亡事故，是因敏飞公司员工安全意识淡薄，敏飞公司未落实主体
职工进行安全生产教育和培训，未督促本职工熟悉作业现场环境安全和掌握本岗位工作所需的安全生产知识、安全操作技能，未能及时发现及排除消除隐
一般生产安全责任事故。

三、属地政府履职情况

马坡镇人民政府作为属地管理，具体做了以下几方面工作：

一是镇党委、政府高度重视安全生产工作，2023年10月25日、2024年2月23日、2024年3月4日、2024年4月15日、2024年4月20日分别召开镇
班子会议，研判分析、压实各分管行业安全生产工作；2023年10月16日、2023年11月24日、2023年12月4日、2023年12月25日、2024年1月29日、20
2024年2月26日、2024年4月1日、2024年4月7日分别召开全镇党委干部、政府干部、各村委、镇直各单位及有关成员安全工作例会，强调布置安全生产
事故隐患排查；2024年1月24日、2024年2月28日召开全镇企业安全生产专题会，督促各企业自觉履行主体责任、严格落实安全措施，及时排查事故隐患
工复产工作；于2024年2月21日召开全镇安委会成员单位会议，部署研判全镇安全生产工作；于2024年3月11日召开重点企业安全生产暨消防安全警示教
一步强调各企业做好安全生产与消防安全标准化落实。

二是先后制定出台印发了《马坡镇人民政府关于开展全镇烟花爆竹零售店生产经营旺季安全专项检查工作的通知》、《马坡镇关于印发<马坡镇开展民
基等工业燃料安全专项排查整治实施方案>的通知》、《马坡镇人民政府关于做好全镇工贸行业企业岁末年初安全生产工作的通知》、《关于印发<首届玉林市
花事期间全镇安全生产防范工作方案>的通知》、《关于迅速开展工贸行业粉尘涉爆企业安全生产专项排查整治工作的通知》、《马坡镇关于做好春节后企业
工作的通知》、《关于开展全镇纺织服装生产加工机械生产加工单位消防安全集中除患攻坚大整治行动的通知》、《马坡镇人民政府关于切实做好工贸企业复
作的通知》、《马坡镇关于做好全国两会期间安全防范工作的通知》、《马坡镇关于开展清明三月三期间安全生产专项检查的通知》等方案，对抓好全镇安全
了明确要求。

三是切实履行安全监管职责，2023年6月26日到敏飞农业有限公司开展重大事故隐患排查整治；2023年7月26日到敏飞农业有限公司开展动火作
动；2023年11月25日开展全镇烟花爆竹零售点生产经营旺季安全专项检查；2023年12月15日开展马坡镇岁末年初安全生产联合检查工作；2024年1月26
坡镇政府开展工贸行业粉尘涉爆企业安全生产专项排查整治，其中2月17日到敏飞农业有限公司开展本次行动检查；2024年2月28日到敏飞农业有限公司
后企业安全生产复工复产检查，并签订企业安全生产承诺书；2024年2月20日–3月31日马坡镇政府开展纺织服装生产加工、机械生产加工单位消防安全
大整治行动，其中3月17日到敏飞农业有限公司开展本次安全隐患检查；2024年2月21日到敏飞农业有限公司开展马坡镇经营性自建房消防安全整治行
2024年4月3日到敏飞农业有限公司开展清明、三月三期间安全生产专项行动检查。

综上所述，事故调查组认为马坡镇人民政府对该起事故的发生不负相关责任，但是由于检查人员对该领域涉及的业务知识不够熟悉，未能排查出安全
在安全检查不到位、不彻底的问题，调查组建议：责令马坡镇人民政府向县委、县政府做出深刻书面检讨。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见：

（一）事故责任单位（1个）。

敏飞农业有限公司未落实企业安全生产主体责任，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未完善安全生产教育和培训，未督促
握本岗位工作所需的安全生产知识和安全操作技能；现场管理混乱和管理不到位，机械设施设备安全管理不足，未能及时发现并做好安全防护措施及悬挂
规程和安全警示标志牌，安全投入不足，未落实作业场所安全保护措施，未组织制定建立有安全管理机构落实有专职安全人员检查管理，未能及时消除生
患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十五条、第四十四条第㈠款①规定，建议陆川县应急管理局依据《中华人民共
法》第一百一十四条第㈠项②规定，依法对其进行行政处罚。

（二）事故责任人员（4人）。

1.钟某芬，敏飞公司员工，安全意识淡薄，未能熟悉掌握作业场所环境安全和安全知识、安全操作技能，未停机便清理麻碎，导致机械伤害死亡，对
有责任，鉴于其已经死亡，

不再追究相关责任。

2.钟某敏，担任玉林市陆川县敏飞农业有限公司法定代表人，负责企业全面工作，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制和加强安全生产标准
定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未落实作业场所安全保护措施，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施本单位的
应急救援预案，未认真履行安全监管职责，对该企业安全生产管理工作督促、检查不到位，未能及时消除事故隐患，对事故的发生负有领导责任，依据
国安全生产法》第九十五条规定③，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

3.黄某，担任玉林市陆川县敏飞农业有限公司厂长，负责该企业安全管理工作，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制和加强安全生产标准
定 并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未落实作业场所安全保护措施，未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未组织制定并实施本单位

故应急救援预案，未认真履行安全监管职责，对企业安全生产管理工作督促、检查不到位，未能及时消除事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华
全生产法》第九十六条④规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

4.张某英，担任玉林市陆川县敏飞农业有限公司安全员（持安全生产培训合格证，证号：45252719710807XXXX，单位：玉林市陆川县敏飞农业有限
期：2023-06-11，有效期限2023-06-11至2026-06-10），未认真履行安全监管职责，未对从业人员进行岗前三级安全教育和培训，保证从业人员具备
产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，现场安全管理不到位，上岗前未能及时排查生产安全事故隐患，未
安全保护措施，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第㈡、㈢、㈤、㈦项⑤，依据《中华人民共和国安全生
六条规定，建议由县应急管理局对其进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）敏飞公司未严格按照《中华人民共和国安全生产法》《广西壮族自治区安全生产条例》等法律法规要求，要认真汲取事故教训，认真分析事故
故经验，举一反三，有效遏制各类事故发生；建立健全安全生产管理制度和隐患排查整改记录，以及所有工种、岗位、作业安全操作规程，并且要求员工
加大对员工的教育培训力度，增强员工的安全意识，切实提高员工的自我保护和防范事故的能力，使每位员工真正熟练掌握本职工作所需的安全生产知识
施；企业负责人和安全管理人员，要认真履行安全管理职责，严格贯彻落实有关安全生产的法律、法规和各项规章制度，认真督促和检查本单位的安全生
消除生产安全事故。

马坡镇人民政府要认真汲取事故教训和分析事故原因，举一反三，总结事故经验全镇安全生产工作始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，
平总书记关于安全生产系列有关论述，落实镇党委、政府安全生产职责和属地监管，明确要求各有关部门加强安全生产检查工作责任制，层层压实，有效
定安全生产责任清单，守住红线，强化责任，注重预防，狠抓治本，夯实基础，切实防范化解重大安全风险政治责任。

（三）结合陆川县安全生产委员会关于印发《陆川县安全生产治本攻坚三年（2024-2026）工作方案》对全县经营性单位作业场所专项排查整治行
企业机械类防护措施安全生

产隐患排查治理工作，督促各企业单位严格落实企业主体责任和各企业岗位操作规章流程，做好企业全体职工安全教育培训，并开展安全隐患大排除
落实安全生产主体责任，履行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的三管三必须的职责等，着力提升安全监督管理能力。

玉林市陆川县敏飞农业有限公司“4.7”

一般机械伤害死亡事故调查组

2024年7月5日

①《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第（一）款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生
有关的安全生产规章制度和安全操作规程，熟悉本岗位的安全操作技能。第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、
明显的安全警示标志的。第四十四条第（一）款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业
作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任
理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

③《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由
依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

④《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令
致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关
责任”。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）款：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；第（三）
危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；第（五）款：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全
议；第（七）款：督促落实本单位安全生产整改措施。

友情链接　中国政府网　广西壮族自治区人民政府门户网站

重点网站　国家省部委　市级网站　县级网站　政务新媒体